



PENETAPAN

Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

N. NOERDWIJATI, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 13 September 1951, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Siwalankerto Permai V/L-28 RT.006 RW.006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, tertanggal 27 Agustus 2026 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2026 di bawah register Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby, Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar Kependudukan Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578025309510002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 Mei 2012 dengan nama **PEMOHON** tertulis **N. NOERDWIJATI**;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578022107260001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Juni 2026 dengan nama **PEMOHON** tertulis **N.NOERDWIJATI**;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby



3. Bahwa **PEMOHON** lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal 13 September 1951 telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-21082026-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Agustus 2026 dengan nama **PEMOHON** tertulis **N.NOERDWIJATI**;
4. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan Perkawinan di Surabaya pada tanggal 23 September 1978 dengan seorang Laki-Laki bernama **NICOLAS PETRUS JOHNNY MOKAT** sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 325/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 25 September 1978 dengan nama **PEMOHON** tertulis **NUNUNG NURDWYATI**;
5. Bahwa **PEMOHON** telah menyelesaikan Sekolah Pendidikan Guru sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar No. S.T.T.B : PGT.1234 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Djawa Timur tertanggal 01 Desember 1971 dengan nama **PEMOHON** tertulis **NOERDWIJATI**;
6. Bahwa untuk kepastian hukum, **PEMOHON** memohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa nama **PEMOHON** yang bernama:
 - a. **N. NOERDWIJATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578025309510002; Kartu Keluarga No. 3578022107260001; Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-21082026-0005 milik **PEMOHON**;
 - b. **NUNUNG NURDWYATI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 325/1978 milik **PEMOHON**;
 - c. **NOERDWIJATI** sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar No. S.T.T.B : PGT.1234 milik **PEMOHON**;sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama dan nama yang akan digunakan sehari-hari selanjutnya dipakai adalah **N. NOERDWIJATI** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik **PEMOHON**;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk Mengurus administrasi milik **PEMOHON**;
8. Bahwa untuk itu **PEMOHON** mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
9. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menyatakan bahwa nama **PEMOHON** yang bernama:
 - a. **N. NOERDWIJATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578025309510002; Kartu Keluarga No. 3578022107260001; Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-21082026-0005 milik **PEMOHON**;
 - b. **NUNUNG NURDWYATI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 325/1978 milik **PEMOHON**;
 - c. **NOERDWIJATI** sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar No. S.T.T.B : PGT.1234 milik **PEMOHON**;
sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama dan nama yang akan digunakan sehari hari selanjutnya dipakai adalah **N. NOERDWIJATI** sesuai dengan KTP,Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik **PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578025309510002 atas nama N. Noerdwijati, tertanggal 2 Mei 2012, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-21082026-0005 atas nama N. Noerdwijati, tertanggal 21 Agustus 2026, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Akte Perkawinan No. 325/1978 atas nama Nicolaas Petrus Jhonny Mokat dengan Nunung Nurdwiyati, tertanggal 25 September 1978, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 3578022107260001 atas nama kepala keluarga N. Noerdwijati, tertanggal 21 Juli 2026, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar No. S.T.T.B : PGT.1234 atas nama Noerdwijati, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa semua foto copy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan keseluruhan telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi meterai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Oentari Listiningsih, disumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman gereja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Siwalankerto Permai V/L-28 RT.006 RW.006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan tujuan memohon persamaan nama Pemohon;
 - Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon yaitu tertulis N. NOERDWIJATI, NUNUNG NURDWYATI dan NOERDWIJATI;
 - Bahwa ketiga nama tersebut adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Indri Wigati, disumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Siwalankerto Permai V/L-28 RT.006 RW.006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan tujuan memohon persamaan nama Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon yaitu tertulis N. NOERDWIJATI, NUNUNG NURDWYATI dan NOERDWIJATI;
- Bahwa ketiga nama tersebut adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bermaksud untuk menyamakan nama Pemohon yang tertulis N. NOERDWIJATI,

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNUNG NURDWYATI dan NOERDWIJATI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Oentari Listiningsih dan Indri Wigati;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara voluntair) yang diajukan jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan pada dasarnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578025309510002 atas nama N. Noerdwijati, tertanggal 2 Mei 2012 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3578022107260001 atas nama kepala keluarga N. Noerdwijati, tertanggal 21 Juli 2026, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Siwalankerto Permai V/L-28 RT.006 RW.006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) menyebutkan: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa memedomani ketentuan tersebut maka dalam proses pemeriksaan permohonan dibatasi secara tegas dan harus diatur terlebih dahulu secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan karena sifat suatu penetapan yang bersumber dari pengajuan permohonan tidak hanya memiliki sifat deklaratif yang menerangkan adanya atau telah terjadinya suatu peristiwa hukum, namun juga bersifat konstitutif, artinya membentuk atau melahirkan suatu peristiwa hukum dari suatu ketiadaan pada fase sebelumnya. Mengingat begitu strategisnya sifat dan fungsi penetapan maka Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan parameter atau batasan-batasan yang tegas mengenai hal-hal yang dapat diajukan sebagai materi permohonan, hal tersebut juga ditegaskan kembali di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan pula “wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang *voluntaire*”;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas tentang tugas Pengadilan Negeri terkait dengan permohonan persamaan nama, akan tetapi ada manfaat yang lebih luas yang perlu ada pembuktian melalui jalur hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan kebenaran seseorang jika terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen yang dimiliki seperti halnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Perbedaan penulisan nama untuk satu orang yang sama dalam berbagai dokumen itu dapat membawa dampak adanya permasalahan hukum maupun administrasi, untuk itu demi menjamin kepastian hukum identitas seseorang khususnya yang menyangkut nama dapat diterbitkan produk hukum berupa Penetapan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah nama N. NOERDWIJATI, NUNUNG NURDWYATI dan NOERDWIJATI adalah orang yang sama, sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578025309510002 atas nama N. Noerdwijati, tertanggal 2 Mei 2012, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-21082026-0005 atas nama N.

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noerdwijati, tertanggal 21 Agustus 2026, bukti P-3 berupa Petikan Akte Perkawinan No. 325/1978 atas nama Nicolaas Petrus Jhonny Mokat dengan Nunung Nurdwyati, tertanggal 25 September 1978, bukti P-4 Kartu Keluarga (KK) No. 3578022107260001 atas nama kepala keluarga N. Noerdwijati, tertanggal 21 Juli 2026 dan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar No. S.T.T.B : PGT.1234 atas nama Noerdwijati, dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa nama Pemohon ada yang tertulis N. NOERDWIJATI, NUNUNG NURDWYATI dan NOERDWIJATI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Oentari Listiningsih dan Indri Wigati, dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut diatas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama N. NOERDWIJATI, NUNUNG NURDWYATI dan NOERDWIJATI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa diterbitkannya Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk dan Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya dan juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam perkara ini beralasan hukum untuk dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama:
 - a. **N. NOERDWIJATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578025309510002; Kartu Keluarga No. 3578022107260001; Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-21082026-0005 milik **PEMOHON**;
 - b. **NUNUNG NURDWYATI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 325/1978 milik **PEMOHON**;
 - c. **NOERDWIJATI** sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar No. S.T.T.B : PGT.1234 milik **PEMOHON**;sebenarnya adalah **Satu Orang Yang Sama** dan nama yang akan digunakan sehari-hari selanjutnya dipakai adalah **N. NOERDWIJATI** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik **PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga saat ini ditetapkan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 14 September 2026 oleh kami Alex Adam Faisal, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK).....Rp50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan.....Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan.....Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan.....Rp10.000,00

Jumlah.....Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2632/Pdt.P/2026/PN Sby